

PERMIS D'EXPLORATION DE MINES (PEM)

Configuration générale

Paramètre	Valeur
Code	PEM
Régime	Mines
Nature juridique	Titre minier d'exploration
Autorité compétente	ANAM – Comité de Direction
Registre final	Registre des titres miniers
Chef de file	Division III – Guichet & Instruction
Durée initiale	4 ans
Prorogations	2 prorogations maximum
Durée de chaque prorogation	2 ans maximum

Procédures
applicables

Octroi – Prorogation – Extension/Modification – Transfert –
Suspension – Retrait – Renonciation

Procédures
interdites

Amodiation – Hypothèque

PARAMÈTRES JURIDIQUES

Élément	Valeur
Droit réel	Oui (Titre minier)
Bien meuble	Oui
Cessible	Oui
Transmissible	Oui
Divisible	Non
Amodiation	Non applicable
Hypothèque	Non applicable

Conditions d'octroi

Le dossier doit obligatoirement comporter :

- Périmètre libre
 - Plan de recherche approuvé
 - Notice d'impact environnemental
 - Enquête administrative du Wali
 - Cahier des charges signé
 - Capacités techniques
 - Capacités financières
 - Priorité éventuelle du titulaire d'une APM sur le même périmètre (droit de priorité)
-

1. PROCÉDURE : OCTROI INITIAL

Paramètres

Champ	Valeur
Code	PEM-OCT
Objectif	Octroi d'un Permis d'Exploration de Mines
Autorité décisionnelle	Comité de Direction ANAM
Décision finale	Octroi / Refus
Instruction cible	90 jours

Complétude 10 jours

Régularisation 30 jours

Timeline complète

Or	Étape
(	
(	
1	Réception du dossier
2	Vérification du paiement des frais d'instruction
3	Enregistrement de la demande
4	Accusé de réception horodaté
5	Ouverture du dossier numérique SIGAM
6	Contrôle de complétude
7	Notification des pièces manquantes si nécessaire
8	Complétude tacite au 11 ^e jour si aucune demande de régularisation

- 9 Vérification de la disponibilité juridique du périmètre
- 10 Vérification de l'antériorité des demandes
- 11 Vérification des périmètres réservés/interdits
- 12 Pré-annotation cadastrale
- 13 Déclenchement simultané de l'enquête administrative du Wali
- 14 Déclenchement du circuit environnemental
- 15 Analyse technique et financière
- 16 Analyse détaillée du plan de recherche
- 17 Préparation du cahier des charges
- 18 Préparation de la note d'instruction
- 19 Préparation du projet de décision
- 20 Présentation au Comité de Direction
- 21 Décision (Octroi ou Refus)
- 22 Notification

23	Transmission au Cadastre/Publicité
24	Formalisation du titre
25	Signature
26	Enregistrement au Registre des titres miniers
27	Publicité
28	Retour des preuves
29	Ouverture du dossier de suivi d'exécution

Délais

Élément	Valeur
Contrôle de complétude	10 jours
Régularisation	30 jours
Complétude tacite	11 ^e jour
Instruction cible	90 jours

Demande de
renouvellement

Au moins 3 mois avant
expiration

Décision de
renouvellement

60 jours après complétude

Documents d'entrée

- Formulaire
- RC
- NIF
- Pouvoir du signataire
- Plan de recherche
- Notice d'impact environnemental
- Cartes
- Coordonnées
- Référence éventuelle d'une APM
- Référence éventuelle d'un appel à concurrence
- Justificatif des frais d'instruction

Documents générés

- Accusé de réception
- Pré-annotation
- Récépissé de complétude
- Cahier des charges
- Note d'instruction
- Projet de décision
- Décision
- Notification
- Bordereau de transmission Cadastre
- Inscription au registre des titres miniers

2. PROCÉDURE : PROROGATION

Paramètres

Champ	Valeur
Code	PEM-PRO
Nombre maximum	2
Durée maximale	2 ans chacune
Dépôt	Au moins 3 mois avant expiration

Timeline

Ét	Action
1	Réception de la demande
2	Vérification qu'il s'agit d'une prorogation autorisée
3	Enregistrement dans SIGAM
4	Contrôle du rapport des travaux réalisés

- 5 Contrôle des dépenses de la période
 précédente
- 6 Vérification du nouveau plan de recherche
- 7 Vérification de la réduction éventuelle du
 périmètre
- 8 Vérification de l'exécution du cahier des
 charges
- 9 Vérification du dépôt légal des données
- 10 Vérification des consultations requises
- 11 Préparation de la note d'instruction
- 12 Projet de décision
- 13 Comité de Direction
- 14 Notification
- 15 Transmission au Cadastre
- 16 Mise à jour de la validité du titre

Documents exigés

- Demande de prorogation
 - Rapport des travaux
 - Dépenses réalisées
 - Nouveau plan de recherche
 - Rapport d'exécution du cahier des charges
 - Données de dépôt légal
-

3. PROCÉDURE : EXTENSION / MODIFICATION DU CHAMP

Paramètres

Champ	Valeur
Cod e	PEM-EXT
Type	Événement de vie du titre

Timeline

Ét	Action
1	Réception de la demande

- 2 Enregistrement comme événement distinct
 - 3 Contrôle du mémoire justificatif
 - 4 Contrôle du plan de recherche modifié
 - 5 Contrôle de la nouvelle notice d'impact (si nécessaire)
 - 6 Vérification de la disponibilité juridique des nouvelles zones
 - 7 Pré-annotation des zones additionnelles
 - 8 Enquête administrative complémentaire si requise
 - 9 Préparation de la décision
 - 1 Comité de Direction
 - 11 Mise à jour du titre
 - 1 Transmission au Cadastre dans un délai de 60 jours pour enregistrement des nouvelles limites
-

Documents exigés

- Mémoire justificatif
- Plan de recherche modifié
- Nouvelle notice d'impact

- Plans cadastraux
-

4. PROCÉDURE : TRANSFERT

Paramètres

Champ	Valeur
Cod e	PEM-TRF
Type	Mutation du titre

Timeline

Ét	Action
1	Réception de la demande signée par le cédant et le cessionnaire
2	Enregistrement de l'événement
3	Contrôle du projet d'acte authentique

- 4 Vérification de l'éligibilité du cessionnaire
 - 5 Vérification des capacités techniques et financières
 - 6 Contrôle du plan de recherche actualisé
 - 7 Vérification de l'absence d'obstacle juridique ou contentieux
 - 8 Vérification de l'absence de manquement empêchant le transfert
 - 9 Expertise si nécessaire
 - 10 Préparation de la note d'instruction
 - 11 Comité de Direction
 - 12 Notification
 - 13 Transmission au Cadastre
 - 14 Enregistrement du transfert
 - 15 Mise à jour du titulaire
-

Documents exigés

- Demande conjointe

- Projet d'acte authentique
 - Dossier du cessionnaire
 - Plan de recherche actualisé
-

5. PROCÉDURE : SUSPENSION / RETRAIT / RENONCIATION

Suspension / Retrait

Timeline

Ét	Action
1	Enregistrement de l'incident dans SIGAM
2	Vérification du danger imminent
3	Escalade vers la structure de contrôle si nécessaire
4	Préparation de la mise en demeure
5	Réception et analyse des observations
6	Contrôle des mesures correctives
7	Préparation du projet de suspension ou de retrait

- 8 Notification de la décision
 - 9 Transmission au Cadastre
 - 10 Inscription et publicité
-

Renonciation

Timeline

Ét	Action
1	Réception de la notification préalable
2	Contrôle du dépôt légal des données
3	Contrôle du rapport final
4	Vérification des obligations résiduelles
5	Préparation de la décision d'acceptation ou de refus
6	Notification

- 7 Radiation du titre au Cadastre

 - 8 Libération du périmètre selon les textes applicables
-

Procédures non applicables

Le manuel est explicite sur les opérations suivantes :

-  Amodiation
-  Hypothèque
-  Commercialisation des substances extraites, sauf pour les lots d'essais minéralurgiques autorisés dans les conditions prévues par la loi
-